



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

Processo nº	SEDEC-PRO-2024/02388	SPA nº 2025-00003011
Interessado(s)	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC	
Assunto(s)	Dispensa de licitação - art. 75, IX, Lei nº 14.133/21	
Data	Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2025.	
Procurador(a)	Fernanda Leite Allegrini	

PARECER Nº 1890/SGAC/PGE/2025

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 75, INCISO IX, LEI 14.133/2021. CONTRATAÇÃO DE ESTATAL POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. DECRETO ESTADUAL Nº 1.525/2022. POSSIBILIDADE JURÍDICA. RECOMENDAÇÕES DE CONFORMIDADE.

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento administrativo encaminhado a esta Subprocuradoria-Geral de Aquisições e Contratos para emissão de parecer conclusivo acerca da possibilidade de contratação direta, por **dispensa de licitação** (art. 75, inciso IX, Lei nº 14.133/2021), da **Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI**, empresa pública, integrante da Administração Indireta do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto a “*Contratação de Empresa*”



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDEC-PRO-2024/02388 - Página 1631
SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073bba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

Especializada em Serviços Técnicos de Tecnologia da Informação para atender as demandas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso”.

O valor total estimado da contratação é de **R\$ 15.398.928,05 (quinze milhões trezentos e noventa e oito mil novecentos e vinte e oito reais e cinco centavos)**, conforme proposta comercial da MTI (fls. 1473-1482; 1538-1547) e minuta contratual (fls. 1550-1588).

Constam nos autos:

1. CI nº 02147/2024 (fls. 02-03);
2. Autorização abertura do procedimento (fl. 04);
3. Cadastro SIAG (fl. 05);
4. Documento de Formalização de Demanda (fls. 06-14);
5. Estudos técnicos (fls. 15-39);
6. Estudo Técnico Preliminar (fls. 46-129);
7. Planilha de Análise de Inexequibilidade e Sobrepreços (fls. 130-197);
8. Relatório de pesquisa de preços (fls. 198-210);
9. Pesquisa de preços (fls. 128-128; 211-1016);
10. Proposta comercial MTI (fls. 1473-1482; 1538-1547);
11. Mapa Comparativo (fls. 1028-1037);
12. Análise crítica do mapa comparativo (fls. 1038-1050);
13. Termo de Referência (fls. 1051-1147);
14. Manifestação técnica (fls. 1148-1165);
15. Parecer nº
16. 00180/2025/SEPLAG (fls. 1167-1188);
17. Manifestação Técnica nº 00011/2025/MTI (fls. 1191-1192);
18. Despacho nº 24058/2025/SEPLAG (fl. 1193);
19. Documentos MTI (fls. 1194-1217; 1240-1470; 1488);
20. Pedido de Empenho (fls. 1224-1225);
21. Parecer Orçamentário e Financeiro (fls. 1226-1227);
22. Declaração ordenador de despesa (fl. 1228);
23. Nota Técnica (fls. 1483-1486);
24. Manifestação Técnica Setorial (fls. 1489-1491);
25. Checklist minuta (fls. 1536-1537);
26. Minuta (fls. 1550-1588);
27. Encaminhamento à PGE (fl. 1590).

É o relatório.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a758851943696073bba6c93172665b4dd07fd676447c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

2.1. DOS LIMITES E ALCANCE DO PARECER JURÍDICO

Cumprindo delinear os limites e o alcance da atuação desta consultoria jurídica, tem-se que o parecer jurídico exarado pela Procuradoria-Geral do Estado veicula opinião estritamente jurídica, desvinculada dos aspectos técnicos que envolvam a presente demanda, a exemplo de informações, documentos, especificações técnicas, justificativas e valores, os quais são presumidamente legítimos e verdadeiros, em razão, inclusive, dos princípios da especialização e da segregação de funções, regentes da atuação administrativa.

O parecer, portanto, é ato administrativo formal opinativo exarado em prol da segurança jurídica da autoridade assessorada, a quem incumbe tomar a decisão final dentro da margem de discricionariedade conferida pela lei.

2.2. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Consoante disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988¹, as contratações públicas ressalvadas os casos especificados na legislação, deverão ser precedidas de licitação.

O artigo 75 da Lei nº 14.133/2021 traz as hipóteses em que a licitação é dispensada, sendo o seu rol taxativo. Uma dessas hipóteses é a trazida pelo inciso IX do referido dispositivo:

Art. 75. É dispensável a licitação:

(...)

IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

A hipótese de dispensa contida no inciso IX somente pode ser utilizada por

¹ Constituição Federal, Art. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073bba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.





Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

peessoas jurídicas de direito público interno, para aquisição de bens ou serviços por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado com o fim específico de fornecer os bens ou serviços objeto do contrato, desde que os preços ofertados sejam compatíveis com os de mercado.

Sabe-se que a MTI é empresa pública, integrante da Administração Indireta (LC nº 612/2019), com personalidade jurídica de direito privado, controlada pelo poder público. Inicialmente, foi criada como sendo Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso (CEPROMAT), através da Lei nº 3.359, tendo seu nome alterado para Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI pela Lei Complementar nº 574, de 04 de fevereiro de 2016.

O objetivo fundamental da referida instituição é a prestação e execução de serviços e soluções na área de Tecnologia da Informação (TI). É uma empresa pública provedora de inteligência, serviços e soluções tecnológicas eficientes e integradoras.

De acordo com Ronny Charles Lopes de Torres na doutrina Lei de Licitações Públicas Comentadas:

A hipótese de dispensa deriva da concepção racional de que pareceria ilógico que a Administração Pública concebesse um certame de disputa de ofertas para a aquisição de bens e serviços por ela mesma produzidos, através de pessoa jurídica criada para esse fim específico.

[...]

Noutro diapasão, respeitados os requisitos previstos no inciso IX do artigo 75, quando o Estado pretende bem ou serviço produzido em seu seio organizacional, é difícil compreender que o Administrador busque externamente aquilo que está a seu alcance e que pode obter sem o necessário e dispendioso certame licitatório, exigido para contratar com eventuais entidades estranhas a seu universo orgânico. Tal situação, em tese verificável, deve ser fundamentada em concretas e relevantes vantagens para o interesse público.

Nada obstante a admissibilidade de contratação, observa-se que, embora anexado o estatuto da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI, é necessário apontar, de modo expreso, a vinculação dos objetivos institucionais da estatal com o objeto da contratação pretendida.

Trata-se de uma exigência legal que não pode ser desconsiderada: o art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021 requer demonstração objetiva e documental de que a entidade



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.





Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

pública contratada foi criada com o fim específico de fornecer o bem ou serviço em questão, sob pena de comprometimento da legalidade do procedimento de contratação direta. Tal demonstração é condição essencial e estruturante para a incidência da hipótese de dispensa de licitação em comento.

Além disso, constata-se a ausência de motivação adequada e suficiente no Termo de Referência que embasa a contratação. Embora faça remissão ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), constata-se que este igualmente não oferece fundamentação idônea. O documento, que deveria apresentar justificativas consistentes para a solução escolhida e explicitar, de forma clara, as razões que legitimam a adoção da contratação direta em detrimento do procedimento competitivo regular, revela-se manifestamente insuficiente.

O ETP não evidencia, de maneira robusta, a vantagem do ajuste em relação a outras soluções possíveis, restringindo-se a comparações com a utilização de mão de obra própria do órgão. Ademais, o TR limita-se a indicar a vinculação institucional da MTI ao segmento de tecnologia da informação e a mencionar, de modo genérico, a compatibilidade da proposta com preços de mercado, sem apresentar critérios técnicos objetivos ou comprovação concreta da economicidade e superioridade da opção escolhida frente às alternativas disponíveis.

Verifica-se, portanto, que não foi realizada qualquer análise comparativa com as demais soluções disponíveis no mercado, de modo que o ETP e TR não comprovam, de maneira objetiva, que a contratação da estatal representa solução mais econômica, eficiente ou vantajosa, carecendo de dados concretos, estimativas fundamentadas ou referências comparativas que demonstrem a superioridade da escolha adotada.

Dessa forma, embora seja reconhecida a atuação da MTI no campo da tecnologia da informação, a ausência demonstração de nexo entre o objeto e a finalidade estatutária específica, somada à fragilidade das justificativas apresentadas tanto no Termo de Referência quanto no ETP, inviabiliza o enquadramento seguro da contratação na hipótese legal de dispensa invocada. A continuidade do processo, sem a devida correção dessas falhas, poderá comprometer a regularidade da



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.





Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

contratação.

Portanto, recomenda-se que o procedimento de contratação direta somente seja admitido após a comprovação da compatibilidade entre a finalidade institucional da MTI e o objeto da contratação, bem como a complementação do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, com análise comparativa de soluções disponíveis no mercado, justificativa concreta da vantajosidade da contratação da estatal em relação às demais alternativas e demonstração da adequação da escolha ao interesse público.

Esclareça-se que o artigo 75, IX, impõe, ainda, que o preço deve se coadunar aos valores mercadológicos: *“desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado”*.

Neste contexto, cumpre destacar que a adoção da dispensa de licitação não exonera o gestor público do dever de observar os demais requisitos legais previstos na Nova Lei de Licitações e Contratos, os quais demandam a formalização de processo administrativo regular, com demonstração clara da necessidade da contratação, da adequação da solução proposta e da existência de recursos orçamentários disponíveis.

Conforme leciona Marçal Justen Filho²:

Os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação envolvem, na verdade, um procedimento especial e simplificado para seleção do contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Há uma série ordenada de atos, colimando selecionar a melhor proposta e o contratante mais adequado.

Ausência de licitação não significa desnecessidade de observar formalidades prévias (tais como verificação da necessidade e conveniência da contratação, disponibilidade recursos etc.). Devem ser observados os princípios fundamentais da atividade administrativa, buscando selecionar a melhor contratação possível, segundo os princípios da licitação” (grifado). E mais adiante arremata o referido autor: “a Administração deverá definir o objeto a ser contratado e as condições contratuais a serem observadas. A maior diferença residirá em que os atos internos conduzirão à contratação direta, em vez de propiciar prévia licitação. Na etapa externa, a Administração deverá formalizar a contratação.

Dessa forma, além do atendimento aos pressupostos materiais da dispensa

² MARÇAL, Justen Filho. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11ª ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 293.



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073bba0593172665b4dd07fd676447c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.





Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

previstos na Lei nº 14.133/2021, deverão ser observados, também, os procedimentos e exigências estabelecidos no Decreto Estadual nº 1.525/2022, especialmente no que tange à instrução documental mínima, à comprovação de vantajosidade, à análise prévia da regularidade fiscal do contratado e à aprovação da minuta contratual.

2.3. DA ANÁLISE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO

A seguir, passa-se à verificação do atendimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual nº 1.525/2022, conjugados às normas contidas na Lei nº 14.133/2021, necessários à instrução do processo administrativo de dispensa de licitação. Ressalta-se que cabe ao administrador observar as exigências posteriores à presente manifestação jurídica, bem como as Instruções Normativas nº 008/2022/SEPLAG, de 6 de outubro de 2022, que estabelece orientações e procedimentos para a aquisição de bens e contratação de serviços de Tecnologia da Informação – TI no âmbito do Poder Executivo Estadual.

2.3.1. DAS FORMALIDADES ESPECÍFICAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – IN Nº 008/2022/SEPLAG

A Instrução Normativa nº 008/2022/SEPLAG estabelece orientações e procedimentos para o processo de aquisição de bens e contratação de serviços de Tecnologia de Informação - TI, no âmbito do Poder Executivo Estadual, constando no art. 3º, os documentos que devem compor os referidos processos, vejamos:

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008/2022/SEPLAG

Estabelece orientações e procedimentos para o processo de aquisição de bens e contratação de serviços de Tecnologia de Informação - TI no âmbito do Poder Executivo Estadual.

(...)

Art. 1º Estabelecer orientações e procedimentos para o **processo de aquisição de bens e contratação de serviços de Tecnologia de Informação - TI, no âmbito do Poder Executivo Estadual.**

Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I - aquisição ou contratação de solução corporativa: processo de aquisição de bens ou contratação de serviços de TI para uso comum e atendimento coletivo aos órgãos ou entidades do Poder Executivo Estadual;

II - área requisitante: unidade do órgão ou entidade com competência para planejar soluções a respeito de uma demanda própria ou de outra unidade, necessidade ou problema a ser resolvido



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a75885b19436966723ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

mediante contratação de terceiros;

III - documento de formalização de demanda: documento que formaliza e detalha a necessidade da área requisitante em realizar a aquisição de bens ou a contratação de serviços de TI;

IV - estudo técnico preliminar (ETP): documento que descreve as análises realizadas em relação às condições da aquisição ou contratação em termos de necessidades, requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, que demonstre a vantagem e a viabilidade técnica e econômica da aquisição de bens ou contratação de serviços de TI;

V - software corporativo: sistema obrigatório de uso comum pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;

VI - software setorial: sistema de uso setorial utilizado apenas por um ou mais órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual;

(...)

VIII - Superintendência de Governança Digital e Inovação em Práticas Públicas (SUGDIPP): unidade vinculada à SEPLAG, responsável pela governança digital e **gestão dos sistemas estaduais de informação, de tecnologia da informação e de inovação em práticas públicas no âmbito da administração pública estadual**;

IX - Unidade Setorial de Tecnologia da Informação (USTI): unidade formalmente instituída pelos órgãos ou entidades responsáveis pela operacionalização da governança setorial de TI.

Art. 3º. O processo de aquisição de bens ou contratação de serviços de tecnologia da informação além do atendimento ao art. 3º do Decreto nº 840, de 10 de fevereiro de 2017, ou outro que vier a substituí-lo, deverá também ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda ou documento similar que comprove e caracterize a demanda da área requisitante;

II - Estudo Técnico Preliminar, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- descrição da necessidade da aquisição de bens ou contratação de serviços;
- demonstrativo de previsão no Plano de Aquisição e Contratação de TI anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;
- descrição dos requisitos da contratação ou aquisição necessários e suficientes à escolha da solução;
- levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;
- descrição da solução de TI escolhida (objeto), inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;
- descrição das estimativas das quantidades para aquisição de bens ou contratação de serviços;
- estimativa do valor da aquisição de bens ou contratação de serviços;
- preço de referência utilizado na aquisição;
- justificativa para o parcelamento ou não da aquisição de bens ou contratação de serviços;
- contratações correlatas e/ou interdependentes;
- demonstrativo dos resultados pretendidos;
- providências a serem adotadas previamente à celebração do contrato;
- análise dos riscos da contratação;
- descrição de possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras;
- posicionamento conclusivo e responsáveis.

III - manifestação técnica da USTI, contendo, no mínimo, os seguintes itens:

- identificação do documento, do órgão setorial, do nome e cargo do responsável, do número do processo e do estudo técnico preliminar, e a identificação sucinta do objeto e do seu tipo;
- descrição do alinhamento com Plano de Trabalho Anual;



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd676447c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

- c) descrição do alinhamento com as Ações e Projetos de TI;
- d) resoluções do Sistema Estadual de Tecnologia da Informação (SETI) aplicáveis;
- e) especificações e cadastro no Sistema de Aquisições Governamentais (SIAG);
- f) conclusão da manifestação técnica.

IV - checklist de conformidade da aquisição de bens ou contratação de serviços de TI elaborada pela USTI;

V - mapa comparativo de preço e análise crítica, nos termos do art. 7º do Decreto nº 840/2017, ou outro que vier a substituí-lo;

VI - Parecer Técnico da SUGDIPP, contendo, no mínimo, os seguintes itens:

- a) órgão ou entidade demandante;
- b) objeto da aquisição de bens ou contratação de serviços de TI;
- c) tipo de aquisição de bens ou contratação de serviços de TI;
- d) pertinência da aquisição no contexto de Governo;
- e) alinhamento da aquisição com outros projetos de Governo;
- f) atendimento aos padrões e definições estabelecidas no Governo;
- g) potencial de uso corporativo;
- h) preço de referência proposto e vantajosidade;
- i) benefícios da implantação da solução;
- j) continuidade da solução;
- k) recomendações;
- l) resumo do parecer técnico.

A Superintendência de Governança Digital e Inovação em Práticas Públicas (SUGDIPP) é a unidade vinculada à SEPLAG, responsável pela governança digital e gestão dos sistemas estaduais de informação, de tecnologia da informação e de inovação em práticas públicas no âmbito da administração pública estadual. Já a Unidade Setorial de Tecnologia da Informação (USTI) é unidade formalmente instituída pelos órgãos ou entidades responsáveis pela operacionalização da governança setorial de TI.

Registra-se que os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual que tenham interesse em adquirir ou contratar serviços de TI deverão encaminhar para análise da SUGDIPP os processos que tratam dentre outros, de aquisições ou contratações corporativas de TI.

Conforme se depreende do art. 3º, o processo de aquisição de bens ou contratação de serviços de tecnologia da informação, além do atendimento Decreto nº 1.525/2022 – “ou outro que vier a substituí-lo”, deverá também ser instruído com os seguintes documentos: **documento de formalização de demanda (inciso I); Estudo Técnico Preliminar (inciso II); manifestação técnica da USTI (inciso III); e, Parecer Técnico da SUGDIPP (inciso VI).**



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

O parecer técnico da SUGDIPP apresenta recomendações que, em princípio, teriam sido atendidas pelo demandante, conforme se depreende do despacho de fls. 1193. **Recomenda-se, portanto, que a área técnica competente certifique expressamente o cumprimento integral dessas recomendações, bem como garanta a necessidade da gratuidade de determinados serviços (fls. 1191-1192).**

Ademais, recomenda-se que a área técnica proceda à certificação do cumprimento de todas as obrigações previstas na Instrução Normativa aplicável, de modo a assegurar a conformidade e a regularidade do processo.

2.3.2. DAS FORMALIDADES ESPECÍFICAS PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos processos de dispensa de licitação há a necessidade do cumprimento de etapas formais imprescindíveis próprias do processo de licitação, com a formalização de um procedimento com estrita observância aos requisitos previstos art. 72 da Lei nº 14.133/2021 c/c arts. 66 e 148 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.

Contudo, antes de adentrar na análise dos aspectos procedimentais, cumpre destacar a necessidade de observância ao princípio da segregação de funções, expressamente previsto na Lei de Licitações e Contratos (art. 5º).

No caso dos autos, verifica-se que o servidor Wilhas de Souza Silva Mendes atuou de forma concentrada na elaboração da maior parte dos documentos técnicos que instruem a presente contratação — em especial o Documento de Formalização da Demanda (DFD), o Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência (TR) e a Manifestação Técnica nº 02/2025/CTI/SEDEC, bem como análise crítica. Tal acúmulo de atribuições, sem a devida segregação, pode comprometer a lisura e a regularidade do procedimento.

Diante disso, recomenda-se a adoção de providências voltadas a assegurar a desvinculação dessas funções, em estrita observância ao princípio da segregação de funções.



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c993172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895





Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

Da mesma forma, constata-se alterações relevantes nos quantitativos e a atualização de preços, as quais repercutem sobre a totalidade do processo (fls. 1483-1487). Diante disso, recomenda-se a revisão integral dos documentos que instruem os autos, a fim de adequá-los à nova realidade delineada pela área técnica.

Quanto à **formalização do processo**, o art. 72, da Lei nº 14.133/2021, de modo geral, elenca os documentos que devem instruí-lo:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente.
Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Em âmbito estadual, os artigos 66 e 148 do novo Decreto Estadual nº 1.525/2022, disciplinam a instrução do procedimento de contratação de bens e serviços em geral, vejamos:

Art. 66 Os processos de aquisição de bens e de contratação de serviços e locação de bens móveis e imóveis serão autuados e instruídos em sua fase interna pelo menos com os seguintes documentos, na seguinte ordem:
I - documento de formalização de demanda com a justificativa para a contratação, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo e, se for o caso, estudo técnico preliminar e análise de riscos;
II - autorização para abertura do procedimento;
III - comprovante de registro do processo no SIAG - Sistema de Aquisições Governamentais;
IV - pareceres técnicos setorial e central, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
V - preço estimado consistente em comprovada pesquisa de mercado;
VI - indicação dos recursos orçamentários para fazer face a despesa;



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDEC-PRO-2025/1435A
HASH: a75885b1943696b723ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

VII - definição da modalidade e do tipo de licitação a serem adotados
VIII - minuta do edital e respectivos anexos, quando for o caso;
IX - minuta do contrato, se for o caso, ou do instrumento equivalente;
X - ata de registro de preço (ARP) e respectivos anexos, quando tratar-se de adesão de ARP;
XI - checklist de conformidade quanto aos documentos enumerados neste artigo e quanto a eventuais apontamentos formulados no parecer jurídico;
XII - parecer jurídico conclusivo emitido pela Procuradoria-Geral do Estado, dispensado na hipótese de parecer referencial;
XIII - aprovação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CONDES, quando for o caso.

(...)

Art. 148 O procedimento de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os documentos elencados no art. 66 deste Decreto, e como os seguintes:

- I - justificativa da contratação direta;
- II - razão de escolha do contratado;
- III - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessárias;
- IV - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único A autorização da contratação direta, bem como o extrato do contrato ou instrumento equivalente, deverão ser divulgados e mantidos à disposição do público em site ou sistema eletrônico oficial do Estado.

Preliminarmente, tem-se que, relativamente aos requisitos previstos nos incisos V, VI, IX e XIII do art. 66 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, serão abordados em tópicos específicos. Ademais, vislumbra-se que as exigências dos incisos VIII e X são inaplicáveis no caso em questão.

Verifica-se o atendimento do **inciso I** do art. 66 do Decreto nº 1.525/2022, vez que há nos autos documento de formalização da demanda (fls. 06-14), estudo técnico preliminar (fls. 46-127) e Termo de Referência (fls. 1051-1147).

Contudo, faz-se necessário retificar o valor total da contratação constante no documento de formalização de demanda, estudo técnico e termo de referência, a fim de assegurar a coerência e a conformidade entre os documentos que instruem o processo.

O Termo de Referência registra o objeto da futura contratação da seguinte maneira (fl. 1051):

Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Tecnologia da Informação para atender as demandas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a7588551943696073bba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

Quanto à justificativa **da contratação**, consta do item 03 Estudo Técnico Preliminar (fl. 64):

3 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referência.
- Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como COMUNS, pois são amplamente fornecidos e consumidos, com pouca diferenciação entre as ofertas e uma alta previsibilidade na sua demanda. Os serviços de T.I são fundamentais para o funcionamento diário de muitas Entidades públicas e privadas e podem ser contratados de forma padronizada, com poucas adaptações necessárias. Além disso, existem muitos provedores especializados que oferecem esses serviços em larga escala, o que facilita o acesso e a implementação de soluções de TI para organizações de diferentes portes.
- O serviço a ser contratado possui NATUREZA CONTINUADA, podendo ser prorrogado. Isso se justifica porque sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da Administração. O item 1.1.1 deste ETP elenca as principais consequências e prejuízos ao interesse público devido a ausência ou interrupção dos serviços que compõem o objeto desta contratação.

Nota-se, portanto, que o documento não apresenta justificativa específica para a contratação pretendida. O documento se limita a descrever genericamente as características do objeto, como a natureza comum e continuada dos serviços de tecnologia da informação, sem, contudo, explicitar as razões que motivam a escolha da solução apresentada nem demonstrar a necessidade da contratação da MTI em detrimento de outras opções disponíveis no mercado. A mera menção à essencialidade dos serviços ou à ampla oferta no setor não supre a exigência de motivação concreta e individualizada.

A Lei nº 14.133/2021, em seu arcabouço normativo, enfatiza a necessidade de planejamento e fundamentação no processo de contratações públicas. **A justificativa para a aquisição de um objeto deve ser apresentada de forma clara e fundamentada, indicando expressamente a necessidade pública que será atendida e, preferencialmente, vinculando essa necessidade às políticas públicas estabelecidas.**

Essa exigência deriva do princípio do planejamento (art. 5º, Lei nº 14.133/2021), que busca assegurar que as contratações públicas sejam precedidas de estudos que



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a75885519436966723ba2c993172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

demonstrem a viabilidade técnica, econômica e a pertinência da despesa. Apontar as políticas públicas relacionadas não é apenas uma obrigação formal, mas uma forma de vincular as ações administrativas aos objetivos e ao atendimento ao interesse público, evitando contratações desnecessárias ou incompatíveis com as prioridades estabelecidas pela Administração.

Dessa forma, a justificativa bem fundamentada permite que os atos administrativos sejam mais transparentes e alinhados com os princípios constitucionais correlatos, promovendo o uso racional dos recursos públicos e a concretização de direitos fundamentais por meio da implementação de políticas públicas.

Portanto, recomenda-se a complementação da justificativa apresentada nos autos, de modo a evidenciar de forma clara e objetiva a necessidade das contratações pretendidas no âmbito do presente processo.

Quanto à escolha do fornecedor, reitera-se, neste ponto, o que já foi devidamente exposto no tópico específico sobre a contratação direta com fundamento no art. 75, IX, da Lei nº 14.133/2021, ou seja, há necessidade de comprovação documental da compatibilidade estatutária da MTI com o objeto pretendido, bem como aprimorar a instrução processual, visto a insuficiência das justificativas constantes no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar.

Por sua vez, não se identificou, justificativa específica e objetiva quanto à quantidade de cada serviço a ser contratado. Ressalta-se que a ausência de fundamentação técnica para os quantitativos compromete a aferição da razoabilidade da demanda. Tal lacuna inviabiliza a verificação da proporcionalidade entre os recursos públicos a serem empregados e a real necessidade da Administração, prejudicando a análise jurídica quanto à observância do princípio da economicidade que deve nortear a contratação pública.

Registra-se, por oportuno, o entendimento do colendo TCU, proferido no Acórdão 2459/2021 Plenário (Pedido de Reexame, Relator Ministro Augusto Nardes), em que se classificou como erro grosseiro a ausência de justificativa acerca dos quantitativos a serem



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a75885b1943696b73bba6593172665b4dd07fd67c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

adquiridos:

Responsabilidade. Culpa. Erro grosseiro. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Serviços. Quantidade. Justificativa. Ausência. Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser tipificada como erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb) a elaboração de documentos que fundamentem a contratação de serviços sem justificativas para os quantitativos a serem adquiridos.

Como é cediço, não cabe ao órgão jurídico adentrar no mérito (oportunidade e conveniência) das opções do Administrador, exceto em caso de afronta a preceitos legais. Por tal motivo, não será emitida manifestação sobre o conteúdo técnico ou discricionário da especificação e formatação do objeto. Contudo, devemos abordar alguns aspectos fundamentais que, embora se aproximem do campo técnico, também influem na legalidade do feito e, portanto, não podem ser ignorados.

O papel do órgão jurídico é recomendar que tal justificativa seja a mais completa possível, orientando o órgão assistido, se for o caso, pelo seu aperfeiçoamento ou reforço, na hipótese de ela se revelar insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, de forma a não deixar margem para futuros questionamentos, por exemplo, quanto à pertinência ou necessidade da contratação, ou dos quantitativos estimados.

Neste sentido, recomenda-se fortemente o aprimoramento da instrução processual, com vistas à superação dos apontamentos anteriormente consignados.

Quanto à métrica UST para a remuneração dos serviços, reproduzo aqui as recomendações emitidas pelo Ministério da Economia em relação às contratações que utilizam UST(<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/orientacoes-para-novas-contratacoes-e-renovacoes-de-contratados-baseados-em-ust>), a fim de que o setor técnico verifique o atendimento delas e, eventualmente, adeque a contratação aos seus termos:

1. Orienta-se proceder à reanálise do planejamento da contratação que deu origem ao contrato para avaliação da economicidade, antes de realizar a prorrogação ou renovação de contratos remunerados por UST, ou métrica similar, em especial quanto a:

- definição dos elementos que compõem a unidade de medida utilizada no contrato, de modo que os resultados esperados, os padrões de qualidade exigidos e as tarefas a serem executadas



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

estejam adequada e previamente definidos;

- definição dos elementos que permitam a adequada mensuração dos serviços e respectiva equivalência em UST, ou métrica equivalente, levando em consideração os níveis de complexidade das tarefas, os níveis de serviços mínimos e o esforço empreendido;
- existência de memória de cálculo que justifique, para cada serviço previsto no Catálogo:
- (i) o quantitativo de esforço estimado;
- (ii) o quantitativo de unidades de serviço estimado; e
- (iii) o fator de ponderação utilizado.
- divulgação da memória de cálculo, pois contribui para a ampliação da competição do respectivo certame licitatório;
- especificação dos serviços no Catálogo, devendo estar estritamente vinculada ao resultado esperado com a contratação, não sendo permitida a definição de serviços intermediários e de serviços estranhos ao objeto da contratação;
- compatibilidade do valor contratado com o valor estimado da contratação, devidamente embasado por planilha de formação de preço que referencie adequadamente os custos envolvidos.
- formalização de Catálogo de Serviços, caso não exista, e especificação, em cada serviço:
- (i) dos produtos ou resultados esperados;
- (ii) dos perfis profissionais;
- (iii) do esforço estimado.

2. Contudo, recomenda-se que as equipe de planejamento da contratação e de gestão contratual apropriem-se do inteiro teor do relatório desses Acórdãos, aplicando as demais disposições que sejam pertinentes à reanálise preconizada acima, de modo a evidenciar, nos autos, a manutenção da economicidade e da necessidade da contratação. Cumpre ressaltar que tal análise consubstancia-se em uma necessária mensuração da eficiência e da eficácia da contratação, podendo resultar no seu cessar, na sua readequação ou no endosso da sua continuação.

Gestão de contratos remunerados por UST

1. Conforme apontado no Acórdão nº 2.037/2019 – TCU – Plenário, há pontos de atenção pospostos à celebração ou à renovação do contrato que necessitam de igual atenção do gestor, uma vez que também impactam diretamente na economicidade da contratação, como por exemplo:

- (i) fazer divulgação ampla do Catálogo de Serviços, incluído o valor contratado de cada serviço, e mantê-lo acessível e disponível a seus usuários;
- (ii) quando da realização de eventuais alterações no Catálogo de Serviços, cujos procedimentos devem estar previamente estabelecidas no Termo de Referência, formalizá-las por meio de aditivo contratual e serem compatíveis com o núcleo do objeto da contratação, respeitado em todo caso o limite máximo de 25% do volume total de unidades de serviço previsto no contrato; e
- (iii) constar nas ordens de serviço elementos que permitam sua adequada caracterização e o dimensionamento do esforço demandado.

2. Cabe ressaltar, também, a necessidade de observância das disposições contidas na Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022 ou na Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 2019, conforme o caso, especialmente no que tange ao planejamento da contratação e à gestão contratual.



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

Celebração de novos contratos

A celebração de novos contratos deve seguir o rito previsto na Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022 ou Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019. 2. Recomenda-se observar, ainda, as disposições contidas nos Acórdãos supracitados e nos respectivos relatórios de auditoria, em especial os seguintes pontos:

- não utilizar métrica cuja medição não seja passível de verificação, pois afronta o disposto na Súmula TCU 269;
- evitar o uso da métrica UST para a contratação de serviços de suporte contínuo de infraestrutura de TI, pois esse serviço não gera resultados ou produtos aferíveis pelo contratante e, portanto, não se coaduna com o disposto na Súmula TCU 269;
- avaliar, durante o planejamento da contratação, alternativas à métrica UST, bem como documentar as justificativas da escolha;
- na pesquisa de preços para contratação de serviços medidos por UST, para além da simples comparação de valores, avaliar as características das contratações para fins de se averiguar a similaridade dos serviços e a composição dos custos unitários.
- especificar no Catálogo apenas serviços diretamente vinculados aos resultados esperados da contratação, não se permitindo o pagamento individualizado por serviços intermediários;
- constar no Catálogo de Serviços apenas itens relacionados ao objeto da contratação;
- prever divulgação ampla do Catálogo de Serviços, incluído o valor contratado de cada serviço, e mantê-lo acessível e disponível a seus usuários;
- estabelecer no Termo de Referência as regras e procedimentos para eventuais alterações no Catálogo de Serviços, a ser formalizadas por meio de aditivo contratual e serem compatíveis com o núcleo do objeto da contratação, respeitado em todo caso o limite máximo de 25% do volume total de unidades de serviço previsto no contrato;
- apresentar no Catálogo de Serviço o respectivo valor monetário estimado de cada serviço, independentemente da métrica ou unidade utilizada;
- constar no Termo de Referência e no Catálogo de Serviços, para a suficiente caracterização do serviço a ser licitado, no mínimo, os seguintes elementos:
 - nome do serviço;
 - descrição detalhada do serviço, dos respectivos entregáveis e atividades;
 - qualificação dos profissionais necessários;
 - esforço necessário à execução dos serviços;
 - prazo e quantitativo estimado;
 - elaborar e divulgar memória de cálculo que justifique, de maneira a estimular a competitividade do respectivo certame licitatório, para cada serviço previsto:
 - o quantitativo de esforço;
 - o quantitativo de unidades de serviço estimado; e
 - o fator de ponderação utilizado.
 - exigir o fornecimento à Administração da planilha de custo e formação de preço pelo vencedor da licitação, juntamente com a proposta de preços, de maneira a minimizar o risco de sobrepreço
 - elaborar planilha de custo e formação de preço, na fase de planejamento da contratação, com o objetivo de calcular o valor estimado da contratação, que, se for o caso, constará no Termo de Referência;
 - avaliar a economicidade dos preços estimados e contratados, com vistas a mitigar a assimetria de informações e o risco de sobrepreço e de superfaturamento, realizando:
 - análise crítica da composição de preços unitários e do custo total estimado da contratação;
 - análise da planilha de composição de custos e formação de preços dos serviços;



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba0c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

- análise do fator-k.
- submeter as referidas análises para a avaliação e a autorização da autoridade competente.
- justificar técnica e economicamente todos os parâmetros, pesos ou quaisquer variáveis quantitativas adotadas, que impactem o cálculo da quantidade de serviços e de seu preço.

Prosseguindo a análise da instrução dos autos pelo art. 66 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, as autorizações para abertura (**inciso II**) e prosseguimento da demanda estão presentes às fls. 04 e 1228. **O comprovante de registro no SIAG (inciso III) encontra-se à fl. 05, recomendando-se sua atualização, se necessário, em razão do decurso do tempo desde sua expedição.**

Quanto à apresentação de pareceres técnicos setorial e central, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos (**inciso IV**), consta dos autos a manifestações técnicas de fls. 1148-1165 e 1489-1491.

Conforme se extrai do art. 150 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, o procedimento de contratação direta por dispensa de licitação, via de regra, deve ser conduzido de forma eletrônica. Para tanto, exige-se a devida divulgação por meio de site ou sistema oficial do Estado, com envio de comunicação aos fornecedores previamente cadastrados, de modo a viabilizar a apresentação de propostas e a realização de consulta eletrônica, respeitado o prazo mínimo de 03 (três) dias úteis. Transcreve-se, a seguir, o teor do referido dispositivo normativo:

Art. 150. Para busca do melhor preço na contratação, o procedimento para dispensa de licitação será divulgado em site ou sistema eletrônico oficial do Estado, o qual encaminhará e-mail automaticamente aos fornecedores cadastrados para apresentação de propostas e consulta eletrônica, pelo prazo mínimo de 03 (três) dias úteis.

É altamente recomendado seguir o procedimento descrito no art. 150 do Decreto nº 1.525/2022. Outrossim, caso considere a inviabilidade, a impossibilidade, a inexecuibilidade ou ineficiência do procedimento, poderá ser adotada medida alternativa de busca do melhor preço e garantia da impessoalidade, com a devida justificativa nos autos. É o que encontra preceituado no art. 150º, § 1º, do Decreto estadual, *in verbis*:

§ 1º A inviabilidade, a impossibilidade, inexecuibilidade ou ineficiência do procedimento



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

previsto no caput deve ser justificada nos autos, com a indicação da medida alternativa de garantia da impessoalidade e busca pelo melhor preço.

Dessa forma, recomenda-se à consultante que adote o procedimento eletrônico previsto no art. 150 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. Caso opte por não utilizá-lo, deverá justificar nos autos a razão da inviabilidade e indicar a medida alternativa adotada para garantir a impessoalidade e a busca do melhor preço, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

Continuando a análise, verifica-se ausente o *checklist* de conformidade, o qual deverá ser providenciado, a fim de cumprir o inciso XI do art. 66.

Já a manifestação jurídica quanto à legalidade do processo e os seus aspectos formais (inciso XII) é feita nesta oportunidade.

Nos termos do art. 148 do Decreto nº 1.525/2022, o procedimento de contratação direta, seja por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, deve ser devidamente instruído com, entre outros, a justificativa da contratação, a razão da escolha do contratado e a comprovação do atendimento aos requisitos de habilitação.

Por fim, deverá a autoridade competente proceder à **ratificação do ato do procedimento de dispensa, a qual deverá ser realizada posteriormente à análise jurídica e atendimento das condicionantes, porventura delimitadas por esta especializada.**

Observe-se, ainda, a exigência constante do parágrafo único do art. 148, do Decreto Estadual, acerca da **necessidade de ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente da presente contratação.**

2.3.3. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO E VANTAJOSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em relação ao preço de referência (inciso V do art. 66 do Decreto Estadual nº 1.525/22), destaca-se que a contratação pública decorrente seja de procedimento licitatório, seja de contratação direta devem ser precedidas de estimativa de custos, a fim de se viabilizar um parâmetro



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073bba093172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

apto a aferir a adequação dos preços a serem praticados pela Administração em vista dos valores de mercado.

O art. 43 do Decreto Estadual nº 1.525/22 destaca a importância do preço estimado da licitação que, segundo o referido dispositivo e seus incisos, é elemento fundamental para fixar o preço de mercado, delimitar os recursos orçamentários necessários para a contratação, identificar eventual sobrepreço ou inexistência de proposta, entre outros.

O valor estimado é obtido por meio de pesquisa de preços referenciais regida pelo art. 23 da Lei nº 14.133/21. Tal artigo dispõe quais são as cinco fontes aptas a instruírem a pesquisa a ser realizada, que podem ser utilizadas de forma combinada ou não.

Sobre o assunto, em formação de Resolução de Consulta que possui força normativa (Lei Complementar Estadual nº 269/2007, art. 50), o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT:

Licitação. Aquisições públicas. Balizamento de preços.

1) A pesquisa de preços de referência nas aquisições públicas deve adotar amplitude e rigor metodológico proporcionais à materialidade da contratação e aos riscos envolvidos, **não podendo se restringir à obtenção de três orçamentos junto a potenciais fornecedores, mas deve considerar o seguinte conjunto (cesta) de preços aceitáveis: preços praticados na Administração Pública, como fonte prioritária; consultas em portais oficiais de referenciamento de preços e em mídias e sítios especializados de amplo domínio público; fornecedores; catálogos de fornecedores; analogia com compras/ contratações realizadas por corporações privadas; outras fontes idôneas, desde que devidamente detalhadas e justificadas.**

2) Nos processos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, inclusive aqueles amparados no art. 24, I, II, da Lei nº 8.666/1993, devem ser apresentadas as respectivas pesquisas de preços, nos termos do art. 26 da Lei. (TCE-MT. Resolução de Consulta nº 20/2016. Processo nº 131938/2016)

Muito embora tal entendimento tenha sido formado sob a égide da Lei nº 8.666/93, o raciocínio segundo o qual o preço referencial deve levar em consideração uma “cesta” de preços aceitáveis, dando-se prioridade aos preços praticados pela Administração Pública, permanecem hígidos, bem como a necessidade de a pesquisa de preço adotar amplitude e rigor metodológico compatível/proporcional à materialidade da contratação e aos riscos envolvidos.



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a75885194366673bba093172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

Segundo estabelece o art. 47 do Decreto Estadual nº 1.525/22, “*serão utilizados como métodos para obtenção do preço estimado a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de no mínimo 03 (três) preços oriundos dos parâmetros de que trata o art. 46 deste Decreto, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados*”.

A regulamentação estadual estabelece os seguintes parâmetros para a pesquisa de preço:

Art. 46 A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a locação de bens móveis, aquisição de bens e contratação de serviços em geral deverá ser informada no Sistema de Aquisições Governamentais (SIAG), para consulta de outros órgãos e entidades no respectivo prazo de validade, sendo realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como, Painel de Preços, banco de preços em saúde, Sistema Radar do TCE-MT ou por consulta de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso e tenham sido publicadas no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços;

IV - pesquisa direta com no mínimo 03 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, e, quando o objeto tratar da aquisição de produtos, na base de preços do sistema de nota fiscal eletrônica de Mato Grosso, desde que as cotações tenham sido obtidas no período de até 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços.

O Decreto Estadual nº 1.525/22 estabelece, no seu art. 46, § 1º, que as medianas de banco de dados de preços públicos (inciso I) e contratações similares feitas pelo Poder Público (inciso II) são fontes prioritárias na formação do preço estimado, de modo que “*a não utilização de pelo menos um dos parâmetros estabelecidos nos incisos I ou II do caput deste artigo deverá ser justificada nos autos do processo de contratação*” (art. 46, § 2º).

Ainda, prescreve que “*somente de maneira excepcional haverá a utilização*



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

isolada do parâmetro definido no inciso IV do caput deste artigo, caso em que deverá haver justificativa quanto a não utilização de nenhum dos demais parâmetros” (art. 46, § 3º).

Ademais, deve-se desconsiderar os valores demasiadamente discrepantes.

Nesse passo, o art. 47 do Decreto Estadual nº 1.525/22 prevê:

Art. 47 Serão utilizados como métodos para obtenção do preço estimado a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de no mínimo 03 (três) preços oriundos dos parâmetros de que trata o art. 46 deste Decreto, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados.

(...)

§ 3º Salvo quando estabelecido de forma diversa e justificada nos autos, serão considerados:

I - preços excessivos, aqueles que sejam superiores a 30% (trinta por cento) da média dos demais preços;

II - preços inexequíveis, aqueles que sejam inferiores a 70% (setenta por cento) da média dos demais preços.

§ 4º A não consideração de propostas inexequíveis ou excessivamente elevadas deve ser declarada expressamente pela área técnica competente, sendo possível a ressalva de situações excepcionais devidamente justificadas de acordo com a natureza ou especificidade do bem ou serviço em cotação.

§ 5º Excetua-se da regra de inexequibilidade prevista no parágrafo anterior os valores registrados em atas e previstos em contratos firmados pela Administração Pública, em execução ou executados no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços. (Redação acrescida pelo Decreto nº 216/2023)

Cumprе ressaltar que, especificamente no caso das contratações diretas com fundamento no art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021, a compatibilidade do preço com o mercado não é apenas um requisito de boa prática, mas sim um verdadeiro pressuposto legal para a validade da contratação. A norma exige, de forma expressa, que a contratação com entidades da Administração Pública criadas para fornecer determinados bens ou serviços somente poderá ocorrer se os preços ofertados forem compatíveis com os praticados no mercado, o que impõe à Administração o dever de comprovar essa compatibilidade previamente, com base em critérios técnicos e fontes confiáveis.

Assim, é indispensável que a estimativa de preços constante dos autos seja tecnicamente adequada, atualizada e suficientemente fundamentada, permitindo demonstrar que os valores propostos pela contratada estatal não excedem os limites praticados no setor privado ou em



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDEC-PRO-2024/02388
HASH: a758851943696073bba093172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

contratações equivalentes.

Cumpra também salientar que a tarefa do orçamentista envolve realizar um juízo crítico sobre as informações coletadas na fase de pesquisa de preço, mediante uma criteriosa análise dos dados obtidos, visando certificar que o objeto orçado possui a especificação compatível com o objeto a ser licitado/contratado, bem como para melhor identificar os valores praticados no mercado, devendo ser trazido aos autos o lastro documental que sustenta a referida pesquisa de preços de mercado, conforme as diretrizes previstas no art. 48 do Decreto Estadual.

Art. 48 A pesquisa de preços será materializada em mapa comparativo de preços elaborado pela unidade requisitante, que conterá, no mínimo:

- I - descrição do objeto a ser contratado e seu respectivo quantitativo;
- II - caracterização das fontes consultadas;
- III - série de preços coletados;
- IV - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado;
- V - justificativas para a metodologia utilizada, com a validação dos preços utilizados e indicação da desconsideração de valores inexequíveis e excessivamente elevados, se aplicável;
- VI - indicação do valor estimado, memória de cálculo e documentos que lhe dão suporte;
- VII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta com fornecedores;
- VIII - data, identificação e assinatura do servidor responsável. § 1º Os documentos comprobatórios dos preços utilizados para definição do preço estimado, caso disponíveis em rede pública de acesso pela internet, deverão ter o endereço eletrônico indicado nos autos do processo, preferencialmente por hiperlink; se não estiverem disponíveis para acesso público, deverão ser juntados aos autos do processo da pesquisa. § 2º O mapa comparativo de preços terá validade de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura.

Além disso, deve o mapa comparativo ser ainda submetido à análise crítica de servidor diverso do responsável pela coleta da pesquisa, nos termos do art. 50 do Decreto Estadual nº 1.525/22:

Art. 50. Elaborado o mapa comparativo de preços, servidor diverso do que o elaborou formulará análise crítica, certificando que o objeto orçado possui especificação compatível com o objeto a ser licitado e que seu preço é condizente com o praticado no mercado, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Parágrafo único. Quando a análise crítica resultar na indicação de preço estimado diferente do mapa comparativo de preços, este deverá ser reparado conforme a análise crítica.

Quanto à estimativa de preços, observa-se que o setor competente realizou pesquisa de preços (fls. 211-1026), elaborou mapa comparativo (fls. 1028-1037) e análise crítica



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDEC-PRO-2024/02388 - Página 1653
SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd676447c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

do respectivo mapa (fls. 1038-1050).

É possível observar que a pesquisa contempla dados extraídos tanto de contratos firmados com a empresa estatal MTI quanto de contratos celebrados com outras empresas atuantes no mercado.

Verifica-se, entretanto, que diversos itens tiveram como parâmetro contratos oriundos da própria pretensa contratada, o que compromete a fidedignidade da pesquisa de preços e pode gerar distorções desfavoráveis à Administração, dificultando a aferição da real vantajosidade da contratação, em desconformidade com o disposto no art. 75, IX, da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, recomenda-se a retificação e o aperfeiçoamento da pesquisa de preços, de modo a excluir, sempre que possível, contratos da empresa potencialmente contratada, assegurando-se maior isenção na apuração dos valores. Ademais, caso a pesquisa não contemple o número mínimo de preços (art. 47), deverá ser apresentada justificativa formal para a limitação.

Deve-se, ainda, garantir a segregação de funções entre o servidor responsável pela elaboração do mapa comparativo e aquele que emitiu a análise crítica, de modo a preservar a lisura e a imparcialidade do procedimento.

Ressalta-se, por fim, que o processo contém atualização dos preços relativos aos itens 07 a 11, referentes a serviços de mensageria, ajustados aos valores praticados e homologados em catálogo, conforme informação de fls. 1483-1487. Assim, impõe-se a elaboração de novo mapa comparativo e de nova análise crítica, de forma a refletir essa atualização e assegurar que todos os itens da contratação atendam, de fato, ao critério da vantajosidade para a Administração Pública.

Importa consignar que não cabe ao parecerista, até por não lhe ser exigível tal



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.





Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

conhecimento técnico, analisar a veracidade ou legitimidade dos argumentos expostos pela área técnica quanto à pesquisa de preço executada e o tratamento dado às informações coletadas no curso da fase empreendida pelo orçamentista, sendo essa responsabilidade exclusiva daquele que confeccionou a pesquisa, o mapa comparativo e o ordenador de despesa responsável pelo prosseguimento do processo.

Nesse diapasão, é importante destacar que, conforme dispõe o art. 49, do Decreto Estadual nº 1.525/22, *“o(s) agente(s) público(s) autor(es) do mapa comparativo de preços responsabiliza-se funcionalmente pela informação produzida nesta etapa, devendo atenção aos riscos de orçamentos incompatíveis aos padrões de mercado e que podem culminar com aquisições não vantajosas”*.

2.3.4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA

O inciso III do art. 148 do Decreto Estadual prevê **a necessidade de comprovação que a contratada atende os requisitos de habilitação e qualificação mínimos necessários** e no tocante ao atendimento destes requisitos de habilitação e qualificação, os arts. 131 e seguintes prevêm as documentações exigidas, estabelecendo que os critérios serão definidos em edital.

A inexistência de ato convocatório nos casos em que a contratação será precedida de reconhecimento da dispensa de licitação não afasta a necessidade de se definir quais os requisitos de habilitação a serem exigidos da contratada. **No caso em questão, definiu-se no item 13 do TR quais seriam os critérios de habilitação exigidos (fls. 1095 e ss).**

No caso em análise, o órgão demandante busca contratar a MTI, verificando-se a juntada dos seguintes documentos de habilitação nos autos do processo:

- 1) CNPJ (fl. 1240);
- 2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (fl. 1241);
- 3) Certidão negativa de débitos estaduais (fl. 1242);
- 4) Certidão Negativa Correccional, **vencida em 03/08/2025** (fl. 1243);
- 5) Certificado de Regularidade do FGTS, **vencida em 18/07/2025** (fl.



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.





Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

1244);

- 6) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (fl. 1245);
- 7) Certidão Negativa CGE, **vencida em 19/07/2025** (fl. 1246);
- 8) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica TCU (fl. 1247);
- 9) Certidão Negativa de Débitos Gerais Municipal (fl. 1248);
- 10) Consulta fornecedores sancionados SIAG (fl. 1249);
- 11) Certidão negativa falência e recuperação judicial, **vencida em 30/07/2025** (fl. 1250);
- 12) Declarações (fl. 1251).
- 13) Documento pessoal do representante legal (fl. 1252);
- 14) Ato de nomeação (fl. 1253);
- 15) Estatuto MTI (fls. 1254-1258);
- 16) Relatório sintético (fls. 1259-1266);
- 17) Notas explicativas às demonstrações contábeis (fls. 1267-1280);
- 18) Balanço patrimonial (fls. 1281-1284; 1291-1304);
- 19) Demonstrativos (fls. 1285-1287);
- 20) Parecer Conselho Fiscal (fl. 1288);
- 21) Aprovação demonstrações financeiras (fls. 1289-1290);
- 22) Atestados capacidade técnica (fls. 1304-1307);
- 23) Catálogo de serviços (fls. 1308-1482);
- 24) Declarações (fl. 1488).

Destaque-se que a unidade demandante deverá certificar o atendimento dos requisitos dos artigos 131 e seguintes do Decreto Estadual para fins de qualificação e habilitação. Ressalta-se, ainda, que a contratada deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação no transcurso da execução contratual.



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a75885b1943696b73bba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

Importante, ainda, ressaltar que as certidões e propostas devem estar vigentes no momento da contratação, recomendando a atualização das certidões que se encontram vencidas.

2.3.5. DA DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIA

A contratante deve atentar-se às exigências da legislação financeira e orçamentária, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000, para os casos de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa (arts. 15 e 16) ou de atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter continuado (art. 17).

Isso porque a execução de despesas pela Administração depende de previsão na Lei Orçamentária, tal como estabelece a Constituição Federal:

Art. 167. São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais; [...]

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

Nesse aspecto, o art. 72, IV, da Lei nº 14.133/21 exige a comprovação de recursos que suporte o futuro pagamento das obrigações decorrentes do processo de contratação direta:

Art. 72 O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
(...)

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

No mesmo sentido dispõe o art. 66, inciso VI, do Decreto Estadual nº 1.525/22,
a saber:

Art. 66 Os processos de aquisição de bens e de contratação de serviços e locação de bens móveis e imóveis serão autuados e instruídos em sua fase interna pelo menos com os seguintes documentos, na seguinte ordem:
[...]



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

VI - indicação dos recursos orçamentários para fazer face a despesa;

No caso em apreço, foi juntada a reserva de empenho às fls. 1224-1225 no valor de R\$ 534.324,04 (quinhentos e trinta e quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), valor este insuficiente para a contratação pretendida. Contudo, tal empenho refere-se, ao que tudo indica, ao exercício financeiro de 2025.

Consta nos autos o Parecer nº 00104/2025/GOR/SEDEC e a Declaração nº 00135/2025/GOR/SEDEC, os quais atestam a existência de recursos orçamentários suficientes para a execução do contrato.

Todavia, faz-se necessário indicar e comprovar, de forma expressa, a previsão correspondente no Plano Plurianual (PPA), em observância ao disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/2021, a fim de assegurar a plena conformidade legal e orçamentária da contratação.

2.3.6. DO CONDES E DAS AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS OU INFORMAÇÃO

À luz do Decreto Estadual nº 1.047/2012, a contratação e a assunção de obrigações pelo Poder Executivo estadual, a depender do valor, pode demandar autorização prévia do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado – CONDES, na forma do § 1º e § 2º do art. 1º, além de prever que será determinado por intermédio de resolução os critérios e valores mínimos de contratações que deverão ser submetidos para deliberação do Conselho, nos moldes do §2ºA:

Art. 1º A contratação e assunção de obrigações por órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual deverão ser previamente autorizadas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado - CONDES, que poderá delegar atribuições a um dos seus membros.

§ 1º Inclui-se nessa obrigação:

- I – as licitações para obras, independente da sua modalidade;
- II – as licitações para fornecimento de bens e prestação de serviços, independente da sua modalidade;
- III – a contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação;**
- IV – as adesões a atas de registros de preços, inclusive na forma de carona;
- V – (revogado) (Revogado pelo Dec. 1.148/12)
- VI – o reconhecimento de despesas de exercícios anteriores;
- VII – as contratações temporárias;
- VIII – as terceirizações de mão de obra; IX - os órgãos e entidades de que tratam os Decretos nº



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a75885b1943696b73bba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

2.595, de 02 de junho de 2010, nº 151, de 21 de fevereiro de 2011, nº 618, de 16 de agosto de 2011, nº 676, de 13 de setembro de 2011 e nº 836, de 21 de novembro de 2011; (Nova redação dada pelo Dec. 1.206/17)

X - qualquer outro ato que ensejar a realização de despesa, ressalvadas transferências obrigatórias realizadas sob modalidade automática para atender políticas sociais de atenção especial. (Nova redação dada pelo Dec. 1.038/2021)

XI - a celebração de todo e qualquer termo aditivo aos contratos de prestação de serviços e fornecimento de bens vigentes, independentemente do exercício em que foram celebrados. (Acrescentado pelo Dec 1.511/12)

XII - a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de pessoal; (Acrescentado pelo Dec 1.277/2022)

XIII - as despesas decorrentes da realização de concurso público e das respectivas nomeações. (Acrescentado pelo Dec 1.277/2022)

§ 2º Exclui-se dessa obrigação as progressões e promoções de servidores, pagamento de diárias, adiantamentos, tarifas relativas aos serviços de telefonia, fornecimento de água, energia elétrica, as obrigações tributárias e contributivas, serviços da dívida e encargos sociais, repasses de transferências obrigatórias de atendimento às políticas sociais de atenção especial. (Nova redação dada pelo Dec 1.277/2022)

§ 2º-A O CONDES estabelecerá por meio de resolução os critérios e os valores mínimos das contratações e assunção de obrigações das situações que deverão ser submetidos para deliberação do Conselho. (Nova redação dada pelo Dec 1.277/2022)

Para o cumprimento do disposto no §2º-A do art. 1º do Decreto Estadual nº 1.047/2012, alterado recentemente pelo Decreto nº 1.277/2022, foi editada a Resolução nº 01/2022 que estipulou em seu art. 2º que contratações em valores superiores a R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) deverão ser submetidas à autorização do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado – CONDES:

Art. 2º Excluem-se da obrigação de autorização pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado - CONDES:

I - as contratações e assunções de obrigações cujo valor anual seja inferior a R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para obras e serviços de engenharia, independente da sua modalidade; ou inferior a R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) nas demais situações constantes no § 1º do art. 1º do Decreto Estadual nº 1.047, de 28 de março de 2012;

II - os termos aditivos para prorrogação da vigência contratual;

III - os termos aditivos de acréscimo contratual;

IV - os termos aditivos ou apostilamentos referentes a reajuste pelo INCC, nos casos de obra e serviços de engenharia, ou pelo IPCA, nos demais casos;

V - os apostilamentos de repactuação;

VI - as contratações por participantes de atas de registro de preços no limite dos quantitativos já autorizados pelo Conselho;

Art. 3º Nos casos previstos nesta Resolução, as contratações e termos aditivos ou apostilamentos deverão ser informados quinzenalmente em relatório de assunção de obrigações ao CONDES, que avaliará a evolução e a racionalização dos gastos do órgão ou entidade,



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd676447c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

podendo avocar processos para deliberação, solicitar informações e determinar medidas de racionalização de despesas. (original sem destaque)

Por constituir contratação com valor superior a R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o ato exige autorização prévia do CONDES, a ser providenciada.

2.4. DA ANÁLISE DA MINUTA CONTRATUAL

Especificamente quanto à minuta do contrato exigida pelo inciso IX do art. 66 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, a ser celebrado com o licitante vencedor, deve-se atenção ao disposto no artigo 92 da Lei nº 14.133/21:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

- I - o objeto e seus elementos característicos; **(cláusulas primeira e segunda)**
- II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta; **(cláusula primeira, 1.2)**
- III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos; **(preâmbulo)**
- IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento; **(cláusula quarta)**
- V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; **(cláusulas segunda, quarta e nona)**
- VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento; **(inaplicável)**
- VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso; **(inaplicável)**
- VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica; **(cláusula quinta)**
- IX - a matriz de risco, quando for o caso; **(cláusula vigésima)**
- X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso; **(cláusula décima quarta, 14.6)**
- XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso; **(cláusula décima quarta, 14.6)**
- XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento; **(cláusula décima sexta, 16.1)**
- XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso; **(cláusula décima sexta, 16.2 - complementar)**
- XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo; **(cláusulas sexta, sétima e décima terceira)**
- XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; **(inaplicável)**
- XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd676447c84b91d281c4d302895



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta; (**cláusula sexta, 6.2**)
XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; (**ausente**)
XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento; (**ausente**)
XIX - os casos de extinção. (**cláusula décima quinta**)
(...)

No presente caso foi juntada a **minuta** de fls. 1550-1588, a qual atende aos comandos contidos nas normas previstas na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual nº 1.525/2022.

Recomenda-se, contudo:

- Cancelamento da minuta de fls. 1494-1533;
- Inclusão das cláusulas obrigatórias eventualmente ausentes, conforme exposto acima, ou, alternativamente, a devida justificativa para sua omissão;
- Retificação da nomenclatura da cláusula que trata da extinção do contrato (trata-se da décima quinta cláusula e não décima sexta);
- Inserção de matriz de risco, considerando que se trata de contratação com valor vultoso, salvo adequada justificativa no processo;
- Complementação da cláusula 16.2, para fazer constar o descrito no TR.

Por fim, a contratante deverá publicar, no Diário Oficial do Estado, o extrato do Contrato, como condição indispensável para sua eficácia, além de disponibilizar em site institucional do órgão e no sistema de aquisições governamentais.

2.5. DA DIVULGAÇÃO NO PORTAL NACIONAL

A nova Lei de Licitações trouxe a obrigatoriedade de se divulgar os contratos e seus aditivos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP:

Art. 94 A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:
I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;
II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a75885b1943696073bba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

§1º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo, sob pena de nulidade.

§2º A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas.

§3º No caso de obras, a Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados.

Mais adiante, o diploma legal, traz, dentro do Título V, um capítulo específico sobre o PNCP, do artigo 174 a 176, vejamos o que dispõe, em especial, o artigo 174:

Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio eletrônico oficial destinado à:

I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei;

O art. 296 do Decreto Estadual nº 1.525/2022 aduz que, sem prejuízo da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), contrato e seus aditivos deverão ser também divulgados no sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade contratante.

Além disso, o extrato do contrato, contendo a descrição do objeto, valor contratado, partes contratantes, número do processo administrativo e prazo para execução, deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado (art. 297).

Assim, é recomendado que a Administração Pública observe as exigências contidas na legislação vigente quanto à publicação dos atos no PNCP, bem como as demais exigências contidas no Decreto Estadual nº 1.525/2022 com a disponibilização no sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade contratante e publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado, com descrição do objeto, valor, partes, número do processo administrativo e prazo para execução, se houver, observados o prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 297 c/c art. 296, §1º, II do Decreto Estadual nº 1.525/2022).

3. CONCLUSÃO



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd676447c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

Face ao exposto, opina-se pela **possibilidade** da contratação direta, por dispensa de licitação, com fulcro art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021, da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI, para “*Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Tecnologia da Informação para atender as demandas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso*”, desde que observadas as recomendações tecidas no corpo do presente parecer, notadamente:

- a) Aprimorar a instrução processual, demonstrando o nexo entre o objeto contratado e as finalidades institucionais da MTI;
- b) Aperfeiçoar a justificativa da contratação no Termo de Referência e demais documentos, demonstrando de forma clara a necessidade da demanda, sua adequação ao interesse público e a vantajosidade da escolha em relação às alternativas disponíveis no mercado;
- c) Certificação do atendimento às exigências da Instrução Normativa 008/2022/SEPLAG;
- d) Readequação da instrução processual, de modo a garantir a segregação de funções, nos termos do art. 5º da Lei 14.133/2021;
- e) Retificação do valor total da contratação e quantitativos constantes do TR, DFD e ETP;
- f) Formalização detalhada das justificativas técnicas no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, com explicitação dos quantitativos demandados e respectiva motivação;
- g) Quanto à métrica UST para a remuneração dos serviços, ateste-se a observância às recomendações emitidas pelo Ministério da Economia;
- h) Adoção do procedimento previsto no art. 150 do Decreto Estadual nº 1.525/2022 ou, alternativamente, apresentação de justificativa formal quanto à inviabilidade de sua aplicação;
- i) Juntada do *checklist* de conformidade (art. 66, XI, do Decreto nº



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a75885b1943696b73bba093172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.





Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

1.525/22);

- j) A autoridade competente deve ratificar o ato de procedimento de dispensa, conforme art. 148, IV do Decreto nº 1.525/2022;
- k) Divulgar e manter o extrato ou instrumento equivalente em site ou sistema eletrônico oficial do Estado (art. 148, § único, do Decreto nº 1.525/2022;
- l) Aperfeiçoar a pesquisa de preços, excluindo preferencialmente contratos celebrados com a pretensa contratada, demonstrando a compatibilidade de preços de cada item com o praticado no mercado, bem como a adequação aos novos quantitativos e novos valores (art. 75, IX, da Lei 14.133/2021), assim como elaborar nova análise crítica;
- m) Certificar o atendimento dos requisitos de habilitação;
- n) Realização do empenho e demonstração de compatibilidade da assunção de despesas no plano plurianual (art. 105 da Lei 14.133/2021);
- o) Autorização do CONDES;
- p) Adequação da minuta contratual conforme tópico 2.4 deste parecer;
- q) Observar as exigências contidas na legislação vigente quanto à publicação dos atos no PNCP, bem como as demais exigências contidas no Decreto Estadual nº 1.525/2022, com a disponibilização no sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade contratante e publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado, com descrição do objeto, valor, partes, número do processo administrativo e prazo para execução, se houver, observados o prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 297 c/c art. 296, §1º, II do Decreto Estadual nº 1.525/2022).

Por oportuno, ressalto que, caso a área técnica competente discorde das orientações ou posicionamentos tomados neste pronunciamento, ou considerar cumpridas as recomendações, deverá juntar as justificativas necessárias, sem necessidade de retorno para nova



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a75885b1943696073bba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

análise (desde que não alterada a substância dos atos analisados), sendo este o entendimento do Tribunal de Contas da União.

É o parecer, que submeto à superior consideração.

(assinado digitalmente)
Fernanda Leite Allegrini
Procuradora do Estado de Mato Grosso



Assinado digitalmente por Fernanda Leite Allegrini - 19/08/2025 - 16:05
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: 6ZYCS



SEDECCAP202511435A
HASH: a758851943696073ba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.



Autenticado com senha por DIEGO MARQUES SANTANA MIYOSHI - CHEFE DE UNIDADE I / USP - 20/08/2025 às 07:48:31.
Documento Nº: 29715424-5913 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29715424-5913>



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

Processo nº	SEDEC-PRO-2024/02388 / SPA nº 2025-00003011
Interessado(s)	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso - SEDEC ()
Assunto(s)	Dispensa de licitação

DESPACHO:

1. Após detida análise dos autos, **HOMOLOGA-SE** o Parecer nº 01980/2025/SGAC/PGEMT da lavra do Procurador (a) do Estado Dr. (a) Fernanda Leite Allegrini, por seus próprios fundamentos jurídicos.
2. Encaminhem-se os autos à origem.

Cuiabá-MT, Terça, 19 de agosto de 2025

Waldemar Pinheiro dos Santos
Subprocurador-Geral de Aquisições e Contratos



Assinado digitalmente por Waldemar Pinheiro dos Santos - 19/08/2025 - 17:52
Esse documento é uma cópia fiel, para visualizar o original, acesse o site:
http://spa.pge.mt.gov.br/document_validator/validar_documento e informe o código: SR9Z5



SEDECCAP202511435A
HASH: a758851943696073bba6c93172665b4dd07fd67644d7c84b91d281c4d302895. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VNZU-GVH9-ZUN9-4MJK>. Juntado em 06/10/2025 17:03:47 por PAULO JUNIOR.

